

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 10 chaouel 1422 – 25 décembre 2001

144<sup>ème</sup> année

N° 103

# Sommaire

## Décrets et Arrêtés

### Premier Ministère

|                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maintien en activité dans le secteur public.....                                                                                                                        | 4220 |
| Nomination d'un membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'institut national des sciences et technologies de la mer..... | 4220 |

### Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Nomination d'un maître de conférences..... | 4220 |
| Nomination d'un chef de bureau.....        | 4220 |
| Nomination d'un sous-directeur.....        | 4220 |

### Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

|                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Décret n° 2001-2902 du 20 décembre 2001, portant création des commissions régionales pour la promotion de la femme rurale..... | 4220 |
| Nomination d'un directeur.....                                                                                                 | 4221 |

### Ministère de l'Intérieur

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Nomination d'un chef de service..... | 4221 |
|--------------------------------------|------|

### Ministère de l'Enseignement Supérieur

|                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nomination d'un maître de conférences.....                                                               | 4221 |
| Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 décembre 2001, portant délégation de signature..... | 4221 |

## **Ministère de l'Agriculture**

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, modifiant l'arrêté du 28 septembre 1995 réglementant l'exercice de la pêche..... 4222

Arrêtés du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation des plans de réaménagement foncier relevant de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats de Sousse, Kairouan et le Kef..... 4222

## **Ministère des Affaires Sociales**

Décret n° 2001-2906 du 20 décembre 2001, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de "centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher" et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement..... 4227

## **Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières**

Décrets du n° 2001-2907 au n° 2001-2910 du 20 décembre 2001, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Sfax et Kasserine..... 4229

## **Ministère des Technologies de la Communication**

Nomination d'un administrateur représentant le ministère du développement économique au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique..... 4233

## **Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur**

Nomination de directeurs..... 4233

## **Ministère des Finances**

Nomination d'un chef de bureau..... 4233

Nomination de vérificateurs de deuxième classe..... 4233

Nomination d'un inspecteur de deuxième classe..... 4233

Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant une marque de fabrique, de commerce et de service contrefaite et les modalités de sa présentation aux services des douanes (rectificatif) ..... 4234

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des finances de deuxième classe au titre de l'année 2001..... 4238

## **Ministère de l'Industrie**

Arrêté du ministre de l'industrie du 19 décembre 2001, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle de Médenine Sud du gouvernorat de Médenine ..... 4238

Arrêté du ministre de l'industrie du 19 décembre 2001, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures, dite concession d'exploitation "Ezzaouia"..... 4238

## **Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat**

Maintien en activité dans le secteur public..... 4239

## **Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi**

Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la formation professionnelle..... 4239

## **Ministère du Développement Economique**

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de transport inter-urbain..... 4239

Nomination d'un membre représentant le Premier ministre au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz..... 4239

Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz..... 4239

Nomination d'un membre représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie..... 4239

## **Ministère de la Santé Publique**

Nomination d'un inspecteur principal adjoint administratif..... 4240

|                                                                                                                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.....                                                 | 4240 |
| Arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001, complétant l'arrêté du 3 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien..... | 4240 |
| Nomination d'un membre représentant le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie au conseil d'administration de l'institut Pasteur de Tunis.....        | 4241 |
| Nomination d'un membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.....                                                                                    | 4241 |
| Nomination d'un membre représentant le doyen de la faculté de médecine de Sfax au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.....                                                                   | 4241 |
| <b>Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire</b>                                                                                                                                              |      |
| <b>Décret n° 2001-2920 du 20 décembre 2001</b> , portant attribution du grand prix du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement pour l'année 2001.....                      | 4241 |

# décrets et arrêtés

## PREMIER MINISTERE

### MAINTIEN EN ACTIVITE

#### Par décret n° 2001-2898 du 20 décembre 2001.

Monsieur Essaied Bedhiaf, conseiller au tribunal administratif chargé des fonctions de directeur général de l'unité des affaires politiques et de la législation générale à la chambre des députés, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er mai 2002.

### NOMINATION

#### Par arrêté du Premier ministre du 19 décembre 2001.

Monsieur Youssef Ben Salem est nommé membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'institut national des sciences et technologies de la mer, et ce, en remplacement de Monsieur Jilani Hannachi.

## MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 2001-2899 du 19 décembre 2001.

Monsieur Agrebi Brahim est nommé maître de conférences conformément au tableau ci-après :

| Nom et prénom | Affectation             | Discipline                                      | Date de nomination |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Agrebi Brahim | I.S.E.P.S<br>Kssar-Said | Didactique des activités physiques et sportives | 14 juillet 2001    |

#### Par décret n° 2001-2900 du 19 décembre 2001.

Monsieur Ali Belaïd, administrateur, est chargé des fonctions de chef du bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels au cabinet du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

#### Par décret n° 2001-2901 du 19 décembre 2001.

Madame Ryme Attia, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur au secrétariat permanent de la commission des marchés publics au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

## MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

#### Décret n° 2001-2902 du 20 décembre 2001, portant création des commissions régionales pour la promotion de la femme rurale.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2000-2143 du 25 septembre 2000, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2000-2874 du 7 décembre 2000, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2001-2311 du 8 octobre 2001, portant création d'une commission nationale pour la promotion de la femme rurale,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein de chaque gouvernorat une commission régionale pour la promotion de la femme rurale, présidée par le gouverneur ou son représentant et comprenant un membre de chaque ministère, organisme, organisation ou association implantés dans la région et ayant siège à la commission nationale pour la promotion de la femme rurale.

Le gouverneur peut convoquer, à titre consultatif, des représentants des associations régionales qui oeuvrent dans le domaine de promotion de la femme rurale sans que ceux-ci aient le droit de participer aux délibérations.

Les membres de la commission sont nommés, pour trois ans, par décision du gouverneur et sur proposition des organismes concernés.

Art. 2. - La commission régionale pour la promotion de la femme rurale procède à l'établissement du plan pour la promotion de la femme rurale spécifique au gouvernorat et

veille à son exécution, suivi et évaluation, et ce, dans le cadre de la politique nationale adoptée en la matière et en coordination avec la commission nationale pour la promotion de la femme rurale.

Art. 3. - La commission régionale se réunit quatre fois par an, et à chaque fois que son président le juge nécessaire. La date de chaque réunion, ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres de la commission quinze jours, au moins, avant la réunion.

Les réunions de la commission régionale ne peuvent être tenues que si les deux tiers de ses membres sont présents. A défaut d'atteinte du quorum, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres, une semaine, au moins, avant la date prévue de la réunion. Et elle sera tenue suite à la deuxième convocation quel que soit le nombre des présents.

Les recommandations et les propositions de la commission régionale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4. - Le secrétariat de la commission régionale pour la promotion de la femme rurale est assuré par le délégué au siège du gouvernorat. En tant que coordinateur régional, il a la charge du suivi des travaux de la commission régionale et la coordination entre ses différents membres, il soumet un rapport périodique sur chaque réunion et un rapport annuel au ministre des affaires de la femme et de la famille en sa qualité de président de la commission nationale, dans lequel il consigne l'évaluation de la commission régionale des programmes de promotion de la femme rurale et les propositions portant sur une meilleure maîtrise de ces derniers.

Art. 5. - La commission régionale peut créer des commissions techniques régionales ou locales en vue d'examiner des questions à caractère spécifique, leurs membres sont choisis parmi les compétences qualifiées dans le domaine de la promotion de la femme rurale.

Art. 6. - Les ministres de l'intérieur et des affaires de la femme et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 20 décembre 2001.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **NOMINATION**

**Par décret n° 2001-2903 du 19 décembre 2001.**

Mademoiselle Zeineb Chaâlene, administrateur, est chargée des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère des affaires de la femme et de la famille.

## **MINISTERE DE L'INTERIEUR**

### **NOMINATION**

**Par décret n° 2001-2904 du 19 décembre 2001.**

Madame Soumaya Kintara épouse Htira, médecin vétérinaire principal, est chargée des fonctions de chef de service des souks municipaux à la direction des affaires communales à la commune de Tunis.

## **MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

### **NOMINATION**

**Par décret n° 2001-2905 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Lotfi Romdhane, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en génie mécanique à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir à compter du 8 septembre 2001.

**Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 décembre 2001, portant délégation de signature.**

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2001-2593 du 9 novembre 2001, chargeant Monsieur Khaled Chekir, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur général des affaires estudiantines au ministère de l'enseignement supérieur.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khaled Chekir, professeur de l'enseignement supérieur chargé des fonctions de directeur général des affaires estudiantines, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 9 novembre 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur*  
**Sadok Chaâbane**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, modifiant l'arrêté du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,

Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la pêche,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 3 juin 1997,

Vu l'avis de la commission consultative chargée de l'exercice de la pêche du 4 juillet 2001.

Arrête :

Article unique. – L'article 34 de l'arrêté du 28 septembre 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 34. (nouveau). – La pêche à la crevette à l'aide des filets traînants de la première série dans le golfe de Gabès est autorisée au cours des deux périodes suivantes :

La première période : du 15 mai jusqu'au 30 juin inclus de chaque année.

La deuxième période : du 16 octobre jusqu'au 30 novembre inclus de chaque année.

Toutefois, l'autorité compétente peut, par voie de décision, prolonger la durée susvisée jusqu'au 15 décembre au plus compte tenu des données biologiques relatives aux espèces aquatiques dans les zones de pêche.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur I (deuxième tranche) relevant du périmètre public irrigué de Sidi Bou Ali, de la délégation de Sidi Bou Ali, au gouvernorat de Sousse.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 69-174 du 8 mai 1969, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 73-179 du 21 avril 1973, fixant la contribution aux frais d'aménagement et la limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Sidi Bou Ali,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 7 juin 1980, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Bou Ali,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Sousse le 5 décembre 1997.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur I (deuxième tranche), relevant du périmètre public irrigué de Sidi Bou Ali de la délégation de Sidi Bou Ali, au gouvernorat de Sousse et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fadhloune, de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 73-529 du 3 novembre 1973, portant création d'un périmètre public irrigué à Fadhloune,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fadhloune,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 16 juin 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fadhloune de la délégation de Sbikha au gouvernorat de Kairouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oum El Ebrane, de la délégation du Kef Nord, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2292 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Oum El Ebrane,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oum El Ebrane,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oum El Ebrane de la délégation du Kef Nord au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Houdh 5, de la délégation de Tejerouine, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2293 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à El Houdh 5,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Houdh 5,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Houdh 5 de la délégation de Tejerouine au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Amor Ben Salem, de la délégation de Tajerouine, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2294 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Amor Ben Salem,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Amor Ben Salem,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Amor Ben Salem de la délégation de Tajerouine au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fedj H'jar Sidi Massaoud, de la délégation du Kef Ouest, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2295 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Fedj H'jar Sidi Massaoud,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fedj H'jar Sidi Massaoud,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fedj H'jar Sidi Massaoud de la délégation du Kef Ouest au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Souari Bled Abida, de la délégation d'Eddehmani, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2296 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Souari Bled Abida,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Souari Bled Abida,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Souari Bled Abida de la délégation d'Eddehmani au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Babbouch, de la délégation de Tajerouine, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2297 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn Babbouch,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn Babbouch,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Babbouch de la délégation de Tajerouine au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Ammar, de la délégation de Tajerouine, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2298 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Ammar,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Ammar,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Ammar de la délégation de Tajerouine au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 décembre 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dour S'nad, de la délégation du Kef Ouest, au gouvernorat du Kef.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2299 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Dour S'nad,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dour S'nad,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat du Kef le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dour S'nad de la délégation du Kef Ouest au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Agriculture*  
**Sadok Rabeh**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**

**Décret n° 2001-2906 du 20 décembre 2001, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de "centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher" et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de la protection de l'enfant promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995,

Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative aux centres de protection sociale et notamment son article 3,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

**CHAPITRE PREMIER**

**Création et domaine d'intervention**

Article premier. - Il est créé un centre de protection sociale portant le nom de "centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher".

Art. 2. - Le centre a pour domaine d'intervention :

1 - d'admettre et d'accueillir les personnes sans tuteur ni abri, ni soutien matériel ou moral, les enfants menacés et en situation d'abandon et tous les autres cas sociaux qui nécessitent une prise en charge ponctuelle en coordination avec les services administratifs et judiciaires compétents après étude de leurs situations sociales et psychologiques,

2 - de fournir une résidence provisoire à ces personnes prises en charge, de leur assurer la protection de base, l'assistance médicale et l'encadrement psychologique,

3 - orienter les personnes concernées vers les programmes et les projets qui facilitent leur insertion dans la vie économique et sociale, et ce, en coordination avec les organisations et les organismes publics concernés.

## *CHAPITRE II*

### **L'organisation administrative**

Art. 3. - L'administration du centre comprend un directeur et un comité consultatif.

#### *Section I - Le directeur du centre*

Art. 4. - Le centre est dirigé par un directeur désigné par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a fonction de directeur d'administration centrale conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et il bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

Art. 5. - Le directeur du centre prend toutes les décisions se rattachant aux missions du centre à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle. Il est notamment chargé :

- de veiller à exécuter les missions attribuées au centre,
- de présider le comité consultatif,
- d'assurer la direction administrative et financière,
- de représenter le centre auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels,
- d'exécuter toute autre mission se rapportant aux attributions du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Le directeur du centre peut déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - La direction du centre comprend :

- une sous-direction d'encadrement et d'insertion sociale,
- un service des affaires administratives et financières,
- un surveillant général et deux surveillants: un pour le jour et un pour la nuit.

Art. 7. - La sous-direction d'encadrement et d'insertion sociale est chargée :

- de coordonner avec les services techniques, administratifs et judiciaires pour l'accueil des personnes orientées vers le centre,
- de constituer les dossiers de leur hébergement et veiller à leur actualisation,
- de leur fournir les besoins essentiels et leur assurer l'encadrement sanitaire, psychologique et social,

- d'orienter les résidents vers les projets qui facilitent leur réintégration dans la société en coordination avec les parties concernées,

- d'entreprendre les conditions adéquates afin de leur assurer une intégration familiale, éducative et professionnelle.

A cet effet, la sous-direction comprend deux services :

- le service d'accueil, d'encadrement et de prise en charge,
- le service d'orientation et d'insertion.

Art. 8. - Le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion des questions relatives au personnel, au matériel et au budget du centre.

Art. 9. - Le sous-directeur et les chefs de services indiqués par les articles 7 et 8 du présent décret sont désignés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales et ils ont fonctions de sous-directeur et de chef de service d'administration centrale selon les conditions requises pour la nomination à ces deux fonctions et bénéficient des indemnités et avantages y afférents.

Art. 10. - Le directeur du centre est assisté par un surveillant général et deux surveillants : un pour le jour et un pour la nuit.

Le surveillant général est chargé de veiller à l'application du règlement intérieur du centre, il est désigné parmi les agents qui ont le grade d'attaché d'administration ou un grade équivalent par un arrêté du ministre des affaires sociales et il bénéficie dans cette situation d'une prime de responsabilité égale à 40 dinars par mois.

Les deux surveillants sont désignés parmi les agents qui ont le grade de secrétaire d'administration ou un grade équivalent par un arrêté du ministre des affaires sociales, dans cette situation, chacun bénéficie d'une prime de responsabilité égale à 25 dinars par mois.

#### *Section II - Le comité consultatif*

Art. 11. - Le comité consultatif examine les questions relatives à l'orientation, l'admission et l'insertion des résidents. Il assiste le directeur à arrêter les modalités d'insertion des vagabonds et des autres populations cibles et de leur trouver les solutions appropriées . Il procède de même à l'évaluation périodique des activités du centre et propose les solutions qu'il considère adéquates pour améliorer son rendement.

Art. 12. - Le comité consultatif est composé comme suit :

- le directeur du centre : président,
- un représentant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports : membre,
- un représentant du ministère des affaires de la femme et de la famille : membre,
- un représentant du ministère de la justice : membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministère des affaires sociales : membre,

- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de solidarité sociale : membre,
- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille : membre,
- un représentant de l'association tunisienne des droits de l'enfant : membre.

Les membres du comité consultatif sont désignés pour une période de trois ans par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères, des associations et des organisations concernés.

Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne reconnue pour sa compétence dans les domaines relatifs aux missions du centre.

Assistent aux travaux du comité, le sous-directeur d'encadrement et d'insertion sociale, le chef de service d'accueil, d'encadrement et de prise en charge ainsi que le chef de service d'orientation et d'insertion qui assure le secrétariat du comité consultatif et la préparation des dossiers à y soumettre.

Art. 13. - Le comité consultatif se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre.

La date de chaque réunion, ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la réunion.

La réunion du comité se tient en présence de la majorité des deux tiers de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion dans la semaine qui suit. Dans ce cas, le comité se réunit quel que soit le nombre des membres présents. Le comité prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

### CHAPITRE III

#### L'organisation financière

Art. 14. - Le budget du centre est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Les recettes du centre comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou organisations ou associations,
- les ressources propres provenant des activités du centre : vente de publications, activités de formation, études, etc...
- les dons et legs.

Art. 15. - Les dépenses du centre comprennent les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative.

Art. 16. - Le directeur est l'ordonnateur du budget du centre, toutefois, il peut déléguer une partie des ses attributions financières à un ou plusieurs agents du centre, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 17. - Le projet du budget du centre est arrêté par le directeur, après avis du comité consultatif. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 18. - Un agent comptable, dont la gestion est soumise à la réglementation en vigueur, effectue les opérations de dépenses et de recettes.

### CHAPITRE IV

#### Les modalités de fonctionnement du centre

Art. 19. - Les modalités relatives au fonctionnement du centre et au régime d'admission, de séjour et d'orientation applicables aux résidents sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le directeur du centre, après avis du comité consultatif, et soumis à l'approbation du ministre des affaires sociales.

Art. 20. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 20 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

### MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

**Décret n° 2001-2907 du 20 décembre 2001, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Hajeb Laâyoune, Nasrallah et Kairouan Nord).**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kairouan, en date des 2 janvier, 9 mars, 5 avril et 14 novembre 2001.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Hajeb Laâyoun, Nasrallah et Kairouan Nord) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

| N° d'ordre | Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre | Localisation                                                | Superficie en m² | T.P.D |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Ghouiba - délégation de Hajeb Laâyoun          | 31391            | 9594  |
| 2          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Ghouiba - délégation de Hajeb Laâyoun          | 6599             | 17846 |
| 3          | Parcelle Essefaya                                                         | Secteur les environs de Nasrallah - délégation de Nasrallah | 86176            | 13766 |
| 4          | Hendi El Beylik                                                           | Secteur les environs de Nasrallah - délégation de Nasrallah | 126234           | 13765 |
| 5          | Dar Lebidia                                                               | Secteur d'El Jemaâ Sud - délégation de Kairouan Nord        | 117              | 13945 |
| 6          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Keblia Nord - délégation de Kairouan Nord      | 202              | 17089 |
| 7          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Keblia Nord - délégation de Kairouan Nord      | 59               | 17106 |
| 8          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Keblia Sud - délégation de Kairouan Nord       | 199              | 17107 |
| 9          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Ansar - délégation de Kairouan Nord            | 131              | 17108 |
| 10         | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Ansar - délégation de Kairouan Nord            | 183              | 17109 |

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 décembre 2001.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2001-2908 du 20 décembre 2001, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de M'saken, Sousse Riadh, Sidi El Hani et Kalâa Soghra).**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sousse, en date des 5, 12 et 26 mai 2001.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sousse (délégations de M'saken, Sousse Riadh, Sidi El Hani et Kalâa Soghra) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

| N° d'ordre | Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre | Localisation                                                 | Superficie en m² | T.P.D |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1          | Sans nom                                                                  | Secteur de Jabliine - délégation de M'saken                  | 1238             | 9558  |
| 2          | Sans nom                                                                  | Secteur de Ksiba - délégation de Sousse Riadh                | 118              | 14008 |
| 3          | Sans nom                                                                  | Secteur de Sidi El Hani Central - délégation de Sidi El Hani | 857              | 12764 |
| 4          | Sans nom                                                                  | Secteur d'Ouled Ali Bel Hani - délégation de Sidi El Hani    | 13713            | 14004 |
| 5          | Sans nom                                                                  | Secteur de la Médina - délégation de Kalâa Soghra            | 1777             | 14005 |
| 6          | Sans nom                                                                  | Secteur de la Médina - délégation de Kalâa Soghra            | 4625             | 14006 |

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 décembre 2001.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2001-2909 du 20 décembre 2001, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Bir Ali Ben Khalifa, Menzel Chaker, Sakiet Eddaïer et Sfax Sud).**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert des certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sfax, en date des 15 et 17 juin, 18 septembre et 25 octobre 2001.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Bir Ali Ben Khalifa, Menzel Chaker, Sakiet Eddaïer et Sfax Sud) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

| N° d'ordre | Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre | Localisation                                            | Superficie en m² | T.P.D |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1          | Sans nom                                                                  | Secteur d'Ennadhour - délégation de Bir Ali Ben Khalifa | 114105           | 14590 |
| 2          | Sans nom                                                                  | Secteur de Boujarboua - délégation de Menzel Chaker     | 6775             | 18336 |
| 3          | Sans nom                                                                  | Secteur de Boujarboua - délégation de Menzel Chaker     | 24097            | 18338 |
| 4          | Sans nom                                                                  | Secteur de Boujarboua - délégation de Menzel Chaker     | 12576            | 18339 |
| 5          | Sans nom                                                                  | Secteur de Boujarboua - délégation de Menzel Chaker     | 4857             | 18340 |
| 6          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Bdarna - délégation de Sakiet Eddaïer      | 9737             | 15328 |
| 7          | Sans nom                                                                  | Secteur d'El Aïn - délégation de Sfax Sud               | 671              | 18578 |

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 décembre 2001.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2001-2910 du 20 décembre 2001, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Kasserine Sud, Ezzouhour, Kasserine Nord et Feriana).**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kasserine, en date des 5, 15, 22, et 31 mai 2001.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Kasserine Sud, Ezzouhour, Kasserine Nord, et Feriana) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

| N° d'ordre | Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre | Localisation                                                | Superficie en m² | T.P.D |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1          | Ennarjess                                                                 | Secteur d'El Aouija - délégation de Kasserine Sud           | 67219            | 16000 |
| 2          | El Wouroud                                                                | Secteur d'Ezzouhour Ouest IV - délégation d'Ezzouhour       | 2483             | 16001 |
| 3          | Sans nom                                                                  | Secteur d'Ezzouhour Ouest IV - délégation d'Ezzouhour       | 46000            | 16002 |
| 4          | El Amene                                                                  | Secteur de Ain El Khadra - délégation de Kasserine Nord     | 9794             | 16003 |
| 5          | El Hana                                                                   | Secteur d'Ezzouhour Ouest IV - délégation d'Ezzouhour       | 144394           | 16004 |
| 6          | El Jenane                                                                 | Secteur de la cité El Khadra - délégation de Kasserine Nord | 972              | 16007 |
| 7          | Sans nom                                                                  | Secteur d'Ezzouhour Ouest IV - délégation d'Ezzouhour       | 680              | 16064 |
| 8          | Sans nom                                                                  | Secteur d'Ezzouhour Ouest IV - délégation d'Ezzouhour       | 327              | 16065 |
| 9          | Sans nom                                                                  | Secteur de Bou Chebka - délégation de Feriana               | 17671            | 16066 |
| 10         | Sans nom                                                                  | Secteur de Bou Chebka - délégation de Feriana               | 3808             | 16067 |
| 11         | El Mahd                                                                   | Secteur de Bou Chebka - délégation de Feriana               | 106              | 16068 |
| 12         | Sans nom                                                                  | Secteur de Bou Chebka - délégation de Feriana               | 48080            | 17038 |
| 13         | Sans nom                                                                  | Secteur de Bou Chebka - délégation de Feriana               | 670              | 17040 |
| 14         | El Wifak                                                                  | Secteur de Bou Chebka - délégation de Feriana               | 269              | 17041 |

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES  
DE LA COMMUNICATION**

**NOMINATION**

**Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 19 décembre 2001.**

Monsieur Ridha Zaiem est nommé administrateur, représentant le ministère du développement économique au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique, et ce, en remplacement de Monsieur Housni Namsia.

**MINISTERE  
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE  
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 2001-2911 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Salem Akrouf, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de la coopération bilatérale au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

**Par décret n° 2001-2912 du 19 décembre 2001.**

Madame Naouel Ben Romdhane épouse Dhrif, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de la coopération financière régionale au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

**MINISTERE DES FINANCES**

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 2001-2913 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Hassen Yassine Dimassi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts cité Mahrajène au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2 à la direction générale du contrôle fiscal.

En application de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2001-2914 du 19 décembre 2001.**

Madame Samira Trabelsi épouse Ouertani, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2001-2915 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Lotfi Bouchaâla, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2001-2916 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Mahmoud Glenza, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2001-2917 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Ali Mansouri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe quatre de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Sont remplacées, les pages de 4115 à 4118 contenant l'annexe à l'arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant une marque de fabrique, de commerce et de service contrefaite et les modalités de sa présentation aux services des douanes, et ce, comme suit :

**REPUBLIQUE TUNISIENNE  
MINISTERE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DES  
DOUANES**

**DEMANDE DE SUSPENSION DE DEDOUANEMENT A L'IMPORTATION  
CONCERNANT DES PRODUITS CONTREFAISANT UNE MARQUE DE  
FABRIQUE, DE COMMERCE ET DE SERVICES PROTÉGÉE (1)**

**Renseignements concernant le demandeur :**

- Nom et prénom ou raison sociale.....
- Adresse ou siège social.....
- Nom et prénom du représentant légal de la société.....
- Numéro d'identification en douane : .....
- Qualité (2): ☐ titulaire de marque de fabrique, de commerce et de services protégée.  
☐ ayant un droit d'exploitation de marque de fabrique, de commerce et de services protégée .  
☐ Mandataire du titulaire de marque de fabrique, de commerce et de services protégée (3) .....  
☐ mandataire de l'ayant droit de l'exploitation de marque de fabrique, de commerce et de service protégée (3).....
- N° de téléphone : .....N° de téléphone mobile : .....
- N° de fax : .....
- N° et date d'inscription sur le registre national des marques : .....
- Organisme du dépôt:.....
- Durée de la protection de la marque : .....

**objet de la demande**

La suspension des procédures douanières à l'importation concernant des produits présumés contrefaisant une marque de fabrique, de commerce et de services objet de l'inscription au registre national des marques, et ce en application des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection de marques de fabrique, de commerce et de services.

(1) La demande doit être obligatoirement accompagnée de l'engagement ci-joint comportant la signature légalisée du demandeur.

(2) Mettre une croix dans la case correspondante.

(3) Nom et prénom du mandant ou raison sociale de la société mandante et nom et prénom du représentant légal et adresse.

**Dèscription des produits authentiques :**

**Dèscription des produits présumés contrefaits (1)**

**Renseignements concernant l'envoi objet de la requête (2):**

Pays d'origine ..... Pays de provenance .....

L'importateur et/ou le distributeur et/ou le fabricant (nom et prénom ou nom de la société et nom, prénom et adresse de son représentant légal : .....

.....

Numéro d'identification en douane de l'importateur.....

Moyens de transport utilisés: .....

Bureau des douanes concerné par l'opération d'importation:.....

.....

Autres renseignements : .....

(1) Mentionner les éléments spécifiques aux produits contrefaits en comparaisant avec les produits authentiques

(2) Informations à fournir, dans la mesure du possible.

**Renseignements concernant les personnes à contacter en cas de rétention des produits objet de la requête :**

Nom et Prénom ou nom de la société et nom et prénom de son représentant légal:.....  
.....  
Adresse : .....  
.....  
N° de téléphone : .....N° de téléphone mobile : .....  
N° de fax : .....

Fait à Tunis, le.....

Signature

---

**PIECES JOINTES**

- Copie de l'inscription sur le registre national des marques concernées.
- Copie conforme du contrat d'exploitation (le cas échéant)
- Certificat de dépôt de la marque.
- Copie du mandat si le demandeur agit en qualité de mandataire
- Photographies et reproductions graphiques des produits argués de contrefaçon
- Photographies et reproductions graphiques des produits authentiques.
- Copie des décisions judiciaires déjà intervenues (le cas échéant)
- Autres documents (mentionner avec précision).....  
.....  
.....

## ENGAGEMENT

je soussigné, .....  
sollicitant par la présente, la suspension du dédouanement à  
l'importation des produits.....

- Je m'engage à signaler à la direction générale des douanes tout  
changement dans les éléments ayant motivé ma présente demande et  
en particulier la perte de mon droit.

- Je m'engage à communiquer aux services des douanes, dans un  
délai de dix (10) jours (1) à compter de la date de notification de  
la rétention des produits, la preuve de mon pourvoi par la voie  
civile ou la voie correctionnelle auprès du tribunal compétent.

- Je m'engage à couvrir ma responsabilité envers l'importateur et  
à communiquer à l'administration des douanes, la justification de  
la mise en place de garanties destinées à couvrir cette  
responsabilité dans le cas où il sera dûment prouvé que les  
produits retenus ne présentent pas une atteinte au droit protégé,  
faute de quoi, les produits seront libérés de plein droit.

- Je m'engage à déposer un cautionnement auprès du receveur des  
douanes compétent destiné à assurer le paiement du montant des  
frais qui seraient engagés du fait du maintien des produits sous  
contrôle douanier (2).

- Je m'engage à communiquer dans les meilleurs délais aux services  
des douanes les décisions judiciaires statuant sur la contrefaçon  
et relatives à cette affaire.

Fait à .....le.

Signature Légalisée

---

(1) dans le cas prévu par l'article 45 de la loi 2001-20 relative à la protection des schémas  
de configuration des circuits intégrés et notamment son article 48, ce délai est fixé à trois  
jours à partir de la date de la notification.

(2) Le montant du cautionnement sera fixé par les services des douanes.

**Liste des agents à promouvoir au grade de  
contrôleur des finances de deuxième classe au  
titre de l'année 2001**

- Moalla Mehdi,
- Mrabet Mohamed Lassâad,
- Bouatour Lassâad.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE**

**Arrêté du ministre de l'industrie du 19 décembre 2001, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle de Médénine Sud du gouvernorat de Médénine.**

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle de Médénine Sud,

Vu la demande du gouverneur de Médénine en date du 24 septembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est créé, un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle de Médénine Sud, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 2. – Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Industrie*

**Moncef Ben Abdallah**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de l'industrie du 19 décembre 2001, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures, dite concession d'exploitation "Ezzaouia".**

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu la loi n° 84-74 du 23 novembre 1984, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 11 avril 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Marathon Petroleum Zarzis Ltd" et "Enserch Zarzis Inc" d'autre part,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux, ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 5 octobre 1984, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarzis",

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Zarzis" au bénéfice des dispositions du décret-loi sus-mentionné,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 14 mai 1987, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société "Enserch Zarzis Inc" au profit de la société "Oranje Nassau Zarzis CV" et de la cession partielle des intérêts de la société "Marathon Petroleum Zarzis Ltd" au profit de la compagnie "Elf-Aquitaine Tunisie",

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 16 mars 1989, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Ezzaouia" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et des sociétés "Marathon Petroleum Zarzis Ltd", "Oranje Nassau Zarzis CV" et "Elf-Aquitaine Tunisie",

Vu la lettre en date du 29 juillet 1992, par laquelle la société "Elf-Aquitaine Tunisie" a notifié le changement de sa dénomination en "Elf Hydrocarbures Tunisie",

Vu la lettre en date du 25 mars 1996, relative à l'acquisition par la société "Eagle Holding (barbados) Limited" de la société "Marathon Petroleum Zarzis Ltd",

Vu la lettre en date du 24 juillet 1997, relative à l'acquisition par la société "Arco Mediterranean Inc" de la société "Elf Hydrocarbures Tunisie" et le changement de la dénomination de cette dernière en "Arco Hydrocarbures Tunisie",

Vu la lettre en date du 28 août 1997, par laquelle la société "Marathon Petroleum Zarzis Ltd" a notifié le changement de sa dénomination en "Ecumed Petroleum Zarzis Ltd",

Vu la lettre en date du 29 juin 1998, par laquelle la société "Oranje Nassau Zarzis CV" a notifié la cession totale de ses intérêts dans la concession "Ezzaouia" au profit de la société "Oranje Nassau Hydrocarbures BV",

Vu la lettre en date du 10 décembre 1998, par laquelle la société "Arco Hydrocarbures Tunisie" a notifié la cession totale de ses intérêts dans la concession "Ezzaouia" au profit de la compagnie "Hydrocarbures Tunisie Corporation",

Vu la lettre en date du 13 juillet 1999, relative au transfert de propriété d'"Hydrocarbures Tunisie Corporation" de la société Arco Mediterranean Inc à la société "PA Resources AB",

Vu la demande déposée le 6 juillet 2001 à la direction générale de l'énergie par laquelle la société "Oranje Nassau Hydrocarbures BV" a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans la concession Ezzaouia au profit de la société "Hydrocarbures Tunisie Corporation",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 août 2001,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. – Est autorisée, la cession totale des intérêts de la société "Oranje Nassau Hydrocarbures BV" dans la concession "Ezzaouia" au profit de la société "Hydrocarbures Tunisie Corporation".

Suite à cette cession, les taux de participation des cotitulaires seront répartis comme suit :

- Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières : 55,0000%,
- Ecumed Petroleum Zarzis Ltd : 31,3846%,
- Hydrocarbures Tunisie Corporation : 13,6154%.

Art. 2. – Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de l'Industrie*  
**Moncef Ben Abdallah**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

## **MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT**

### **MAINTIEN EN ACTIVITE**

**Par décret n° 2001-2918 du 20 décembre 2001.**

Il est accordé à Monsieur Khelifa Abouda, directeur de travaux à la société générale d'entreprises, de matériel et de travaux, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle année à compter du 13 novembre 2001.

## **MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

### **NOMINATIONS**

**Par arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 19 décembre 2001.**

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de membres du conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la formation professionnelle :

- Madame Monia Meghirbi : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- Monsieur Mohamed Belkhir : représentant le ministère des finances,

- Monsieur Mohamed Salah Oueslati : représentant le ministère de l'industrie,

- Monsieur Moncef Youzbachi : représentant le ministère du développement économique,

- Monsieur Hatem Amara : représentant le ministère de l'éducation,

- Monsieur Béchir Ben Hadj Sassi : représentant le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation,

- Monsieur Mohamed Habib Karaouli : représentant l'agence tunisienne de l'emploi,

- Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle,

- Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale tunisienne du travail,

- Madame Turkia Tlemçani : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

## **MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

### **NOMINATIONS**

**Par arrêté des ministres du développement économique et du transport du 19 décembre 2001.**

Monsieur Sassi Yahya est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de transport inter-urbain, et ce, en remplacement de Monsieur Habib Rouatbi.

**Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 19 décembre 2001.**

Monsieur Abderrahman Jetlaoui est nommé membre représentant le Premier ministère au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.

**Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 19 décembre 2001.**

Monsieur Slim Belkahia est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.

**Par arrêté des ministres du développement économique et du commerce du 19 décembre 2001.**

Monsieur Mohamed Ridha Dhrif est nommé membre représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Rachid Aissa.

**NOMINATION**

**Par décret n° 2001-2919 du 19 décembre 2001.**

Monsieur Hichem Trimech, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

**Arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.**

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux, complété par l'arrêté du 13 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de cinq (5) ingénieurs principaux repartis par spécialité ainsi qu'il suit :

- génie sanitaire : 1
- chimie : 1
- biotechnologie : 1
- électronique : 1
- maintenance industrielle : 1.

Art. 2. - L'épreuve orale du concours susvisé aura lieu le 7 mars 2002 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - Les dossiers des candidatures doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 7 février 2002.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de la Santé Publique*

**Habib M'barek**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**Arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001, complétant l'arrêté du 3 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.**

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Arrête :

Article premier. - Le programme du concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de technicien au ministère de la santé publique, fixé par l'arrêté du 3 mai 2000 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2001.

*Le Ministre de la Santé Publique*

**Habib M'barek**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**ANNEXE**

**Complément du programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien**

**Spécialité : Maintenance industrielle**

**Génie mécanique :**

- études des systèmes mécaniques 1 et 2.
- technique de fabrication 1 et 2.
- matériaux et endom
- mécanique générale et RDM
- mécanique des fluides
- thermique
- surv et CND
- sécurité et risque
- qualité

**Génie électrique :**

- Electricité générale
- Instrumentation de mesure
- Electronique n° 1+2
- Electrotechnique n° 3

- Automatisation et informatique industrielle
- Hydraulique et pneumatique

#### **Informatique générale.**

#### **Techniques qualitatives :**

- Probabilité et statistiques

#### **Maintenance :**

- Méthode de maintenance

#### **Génie des procédés :**

- thermodynamique et maintenance thermique
- analyse des huiles
- technique de réparation
- chaud et froid
- génie climatique

#### **Services techniques :**

- procédures de gestion de la maintenance
- organisation d'un service technique
- contrôle technique d'une installation ou d'un équipement

#### **Spécialité : Instrumentation et mesure industrielle**

#### **Méthodes de qualification métrologique des instruments de mesure :**

- mesure
- étalonnage
- erreurs, correction, incertitudes
- incertitudes de type A et de type B
- incertitudes combinées
- raccordement
- traçabilité
- méthodes des moindres carrés
- principe des procédés de mesures directes et indirectes.

#### **Méthodes de qualification métrologique des équipements de mesure :**

- organisation d'un système assurance qualité
- place de la fonction métrologique
- les référentiels BPF, ISO 17025,....
- normes spécifiques
- capteurs de température, pression,....
- qualification en température autoclaves, fours, étuves, bain marie...
- qualification des balances de pesée
- qualification en volumétrie (pesée et spectrophotomètre)
- qualification en pression

#### **Spécialité industrie alimentaire :**

- microbiologie alimentaire
- biochimie alimentaire

- technologie de conservation
- froid
- transfert de chaleur et de matière
- opération unitaire
- technique de contrôle de la qualité.

### **NOMINATIONS**

#### **Par arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001.**

Monsieur Mohamed Rached Boussema est nommé membre représentant le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie au conseil d'administration de l'institut Pasteur de Tunis en remplacement de Monsieur Rifâat Chaâbouni.

#### **Par arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001.**

Monsieur Mbarek Mechergui est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax en remplacement de Monsieur Mohamed Salah Khamessi.

#### **Par arrêté du ministre de la santé publique du 19 décembre 2001.**

Le professeur Moncef Daoud est nommé membre représentant le doyen de la faculté de médecine de Sfax au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

### **MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

#### **Décret n° 2001-2920 du 20 décembre 2001, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement pour l'année 2001.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et élimination,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-2055 du 4 octobre 1993, instituant le grand prix du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement, tel que modifié par le décret n° 94-1430 du 4 juillet 1994 et le décret n° 96-1248 du 15 juillet 1996.

Décète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement pour l'année 2001 est attribué conformément aux dispositions du décret susvisé n° 93-2055 du 4 octobre 1993 ainsi qu'il suit :

- premier prix : L'association des habitants d'El Mourouj II, Tunis :

Prix d'une valeur de 12 mille dinars, pour les activités et les efforts entrepris aux niveaux national et international.

- 2ème prix : Le conseil régional de Gafsa, pour la réalisation du parc urbain "Orbata" :

Prix d'une valeur de 8 mille dinars pour la réalisation du parc urbain "Orbata".

- 3ème prix : Le village des artisans "Kan" :

Prix d'une valeur de 4 mille dinars pour le modèle qu'il constitue de projet pilote dans le domaine du tourisme culturel et écologique.

Art. 2. - Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 décembre 2001.

**Zine El Abidine Ben Ali**